

개 선 사 항

1. 제 목 : 개인정보의 제3자 제공 관리에 관한 사항

2. 관련기관 : 보훈원, 보훈휴양원

3. 내 용 : 「개인정보보호법」 제17조(개인정보의 제공) 제1항에 따르면 개인정보를 제3자에게 제공하기 위해서는 정보주체의 동의를 받은 경우로 정하고 있으며, 제30조(개인정보 처리방침의 수립 및 공개) 제2항에 따르면 그 방침을 수립하거나 변경하는 경우에는 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 공개하도록 하고 있습니다.

또한, 「같은 법 시행령」 제31조(개인정보 처리방침의 내용 및 공개방법 등) 제2항에 따르면 개인정보처리자는 수립하거나 변경한 개인정보 처리방침을 개인정보처리자의 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재하여야한다고 명시되어 있습니다.

그런데, 2017년 복지사업부서 종합감사 중 위와 관련된 사항을 확인한 결과,

가. 보훈원에서는 입소자의 개인정보를 제3자에게 제공할 때에는 관련 법령에 따라 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 홈페이지에 지속적으로 게재하여야 합니다.

그런데, 보훈원에서는 시설입소자들의 진료를 위하여 최초 신환 환자의 경우 보훈번호, 이름, 주소, 주민번호 등 개인 정보가 기록된 ‘면제 진료 환자 요청서’를 작성하여 ㉠㉠병원에 제출하고 있으면서도 홈페이지에 게재하지 않고 있는 사실이 있습니다.

나. 보훈휴양원에서는 입소자의 개인정보를 제3자에게 제공할 때에는 관련 법령에 따라 회원가입시 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항을 정보주체에게 알리고 이에 대한 동의 절차후 회원가입 절차를 하여야 합니다.

또한, 보훈휴양원 로비에 비치한 ‘개인정보 수집 및 이용 동의서’에도 개인정보를 제3자에게 위탁하여 운영하고 있는 실정이므로, 이를 투숙객에게 알리

고 동의서를 징구하여야 합니다.

그런데, 보훈휴양원에서는 투숙객의 개인정보를 위탁업체에게 제공하고 있음에도, 홈페이지를 통한 회원가입시 회원가입 이용약관에 개인정보의 3자 제공에 관한 동의 내용 없이 가입절차를 운영하고 있었으며, 보훈휴양원 로비에 비치한 ‘개인정보 수집 및 이용동의서’에도 제3자 제공에 관한 사항을 기재하지 않은 채 동의서를 받고 있는 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ 보훈원장은

- 입소서류 작성시 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항을 포함하여 동의를 받는 방법을 검토하여주시고,(개선)
- 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항은 「개인정보보호법 시행령」 제31조에 따라 홈페이지 개인정보처리방침에 해당 내용의 공개 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

○ 보훈휴양원장은

- 현재 관리하는 개인정보 수집 및 이용 동의서 서식을 개정하여 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항을 포함하여 동의를 받는 방법을 검토하시고,(개선)
- 홈페이지를 통한 회원가입시 회원가입 이용약관에 개인정보의 3자 제공에 관한 동의 내용을 추가하여 관리하시기 바랍니다.(통보)